

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8462/2542

การไฟฟ้านครหลวง
บริษัทแก๊สโก-วิทยาคม จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 164 (เดิม), มาตรา 193/34 (1), มาตรา 149, มาตรา
171, มาตรา 368, มาตรา 680

พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 มาตรา 6

พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 มาตรา 6 บัญญัติว่า"ให้จัดตั้งการไฟฟ้า
ขึ้นเรียกว่า "การไฟฟ้านครหลวง" มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้...(2) จัดให้ได้มาและ
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและ (3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง" จากบทบัญญัติดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือโจทก์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ในการ
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ประกอบ
กับป.พ.พ.มาตรา 193/34 (1) ได้เปลี่ยนคำว่า "พ่อค้า" ตามมาตรา 165 (1) เดิม
เป็นคำว่า "ผู้ประกอบการค้า" ซึ่งมีความหมายกว้างขึ้น โจทก์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจึงตก
อยู่ในฐานะเป็นผู้ประกอบการค้าตามมาตรา 193/34 (1) การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่า
ไฟฟ้าที่ขาดจำนวนไปจากจำเลยจึงเป็นการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าฟ้องเรียก
ร้องเอาค่าการงานที่ได้ทำ ย่อมมีอายุความ 2 ปี ตามมาตรา 193/34 (1)

การใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวนไป
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2531 ถึงเดือนมกราคม 2533 ซึ่งขณะที่อาจบังคับสิทธิ

เรียกเรื่องดังกล่าว ป.พ.พ.มาตรา 193/34 (1) ยังไม่ได้ออกมาใช้บังคับ หากโจทก์จะฟ้องคดีตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งตามมาตรา 165 (1) เดิมไม่ถือว่าโจทก์เป็นพ้อคำ จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 2 ปี ตามมาตรา 165 (1) ดังกล่าว แต่โจทก์อาจฟ้องได้ภายในกำหนดอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม ซึ่งในกรณีเช่นนี้มี พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่ง ป.พ.พ.ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 มาตรา 14 บัญญัติว่า"บรรดาระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับวันที่ 8 มิถุนายน 2535)หากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ และระยะเวลาที่กำหนดขึ้นตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้าย พ.ร.บ.นี้แตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม ให้นำระยะเวลายาวกว่ามาใช้บังคับ" เมื่อกำหนดอายุความตามมาตรา 164 เดิม แตกต่างและมีระยะเวลายาวกว่ากำหนดอายุความตามมาตรา 193/34 (1) ที่ได้ตรวจชำระใหม่การฟ้องคดีของโจทก์จึงต้องบังคับตามกำหนดอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดลงคดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

แม้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของจำเลยที่ 1 บกพร่องโดยเดินช้าผิดปกติเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานของโจทก์ผู้ติดตั้งเองโดยฝ่ายจำเลยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เป็นเหตุให้แสดงค่าน้อยกว่าจำนวนกระแสไฟฟ้าที่จำเลยที่ 1 ได้ใช้ไปจริงก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 สัญญาต่อโจทก์ว่าจะชำระค่าไฟฟ้าตามอัตราที่โจทก์กำหนดตลอดไป ซึ่งแปลความหมายได้ว่าจำเลยที่ 1 ยอมชำระค่าไฟฟ้าตามที่ตนได้ใช้ไปจริงจำเลยที่ 1 จึงยังคงมีหน้าที่ตามที่ได้สัญญาไว้ดังกล่าวดังกล่าวที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามที่ตนได้ใช้ไปจริง

ธนาคารจำเลยที่ 2 เป็นผู้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าของจำเลยที่ 1 ในวงเงินจำนวนรวม 290,000 บาท ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร

หมาย จ.1 และหนังสือเพิ่มวงเงินค้ำประกันและต่ออายุสัญญาเอกสารหมาย จ.2 หลังจากครบอายุหนังสือสัญญาค้ำประกันแล้ว ได้มีการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 ต่อมาตามลำดับ ข้อความในเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 ได้อ้างถึงหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.1 ทุกฉบับ วงเงินค้ำประกันในเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 ก็เป็นไปตามเอกสารหมายจ.1 และ จ.2 คือจำนวน 260,000 บาท และเพิ่มวงเงินค้ำประกันอีกจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นจำนวน 290,000 บาท ทุกฉบับ และเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 ได้ระบุข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ ว่า ข้อความและเงื่อนไขอื่น ๆ ในหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ขอต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ทำเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5 เป็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตนรับผิดชอบเพิ่มเติมต่างหากจากสัญญาตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ส่วนที่ปรากฏว่าการต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ 2 ต้องปิดอากรแสตมป์ทุกฉบับและมีการเก็บค่าธรรมเนียมทุกครั้งด้วย ก็เป็นเรื่องของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดให้กระทำ จะให้แปลความหมายเลยไปถึงว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในวงเงินทุกฉบับรวมกันอันขัดต่อข้อความในหนังสือสัญญาไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ในวงเงินจำนวนเพียง 290,000 บาท เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนซึ่งเป็นกิจการสาธารณูปโภค จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าต่อโจทก์ โดยสัญญาว่าจะชำระค่าไฟฟ้าตามอัตราที่โจทก์กำหนด โจทก์ตกลงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จำเลยที่ ๑ โดยคิดคำนวณค่า

ไฟฟ้าในแต่ละเดือนตามที่จำเลยที่ ๑ ได้ใช้ไป จำเลยที่ ๒เป็นผู้ค้ำประกันการชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ โจทก์ตรวจพบว่าจำเลยที่ ๑ ชำระค่าไฟฟ้าแก่โจทก์น้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเมื่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๓๓รวม ๒๕ เดือน เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของจำเลยที่ ๑ เดินช้าผิดปกติเพราะมีการขั้วสกรูรั่วที่ขั้วบนหุ้มสายคอนโทรลเส้นสีแดงที่ปลายเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โจทก์คำนวณค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวนไปได้เป็นเงิน ๑,๑๕๗,๓๑๘.๕๙ บาท จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๓ อันเป็นวันผิดนัดถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๗๗,๐๔๓.๐๑ บาทรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน ๑,๔๓๔,๓๖๑.๕๐ บาท จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน ๘๗๕,๑๘๔.๒๔ บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ใช้เงินจำนวน ๑,๔๓๔,๓๖๑.๕๐บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๑๕๗,๓๑๘.๕๙ บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ ๒ร่วมรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๘๗๕,๑๘๔.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า พนักงานของโจทก์เป็นผู้ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้จำเลยที่ ๑ เอง ความชำรุดบกพร่องของเครื่องวัดไฟฟ้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายจำเลย โจทก์ฟ้องว่ามีผู้ขั้วสกรูรั่วที่ขั้วบนหุ้มสายคอนโทรลทำให้เครื่องวัดเดินช้าเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้ประโยชน์จึงเป็นการฟ้องคดีละเมิด โจทก์ทราบเหตุละเมิดอย่างช้าเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ เกินกว่า ๑ ปี และโจทก์ประกอบกิจการค้าหาทำไรตามปกติอย่างพอคำ สิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าที่ขาดไปจึงมีอายุความ ๒ ปีตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ โจทก์ฟ้องเรียกค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๓๓ คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ใช้เงินจำนวน ๑,๑๕๗,๓๑๘.๕๕บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๓เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๘๗๐,๐๐๐บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๘๑๑,๓๖๙.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑เป็นประการแรกว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา๑๙๓/๓๔ (๑) เมื่อโจทก์ตรวจพบความบกพร่องของเครื่องวัดไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๑๗กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ แต่โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ จึงขาดอายุความแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๖ บัญญัติว่า"ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า "การไฟฟ้า-นครหลวง" มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้...(๒) จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและ (๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง" จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือโจทก์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ได้เปลี่ยนคำว่า "พ่อค้า" ตามมาตรา ๑๖๕ (๑) เดิม เป็นคำว่า "ผู้ประกอบการค้า"ซึ่งมีความหมายกว้างขึ้น ดังนี้ โจทก์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจึงตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ประกอบการค้าตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑)การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวนไปจากจำเลยที่ ๑ จึงเป็นการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าฟ้องเรียกร้องเอาค่าการงานที่ได้ทำ ย่อมมีอายุความ ๒ ปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ดังกล่าว อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวของโจทก์เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวนไปในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๓๓ รวม ๓๕ เดือน ซึ่งขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑)ยังไม่ได้ออกมาใช้บังคับ หากโจทก์จะฟ้องคดีตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕ (๑) เดิมไม่ถือว่าโจทก์เป็นพ่อค้า จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖๕ (๑) ดังกล่าว แต่โจทก์อาจฟ้องได้ภายในกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ เดิมซึ่งในกรณีเช่นนี้มีพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า "บรรดาระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕) หากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและระยะเวลาที่กำหนดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้แตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิมให้นำระยะเวลายาวกว่ามาใช้บังคับ"

ดังนั้น เมื่อกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๔ เดิม แตกต่างและมีระยะเวลายาวกว่ากำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔(๑) ที่ได้ตรวจชำระใหม่การฟ้องคดีของโจทก์ในคดีนี้จึงต้อง บังคับตามกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ เดิมซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าไฟฟ้าที่ขาดจำนวนไปในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๓๓ ในแต่ละเดือนรวม ๒๕ เดือน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖จึงยังไม่ เกินกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ดังกล่าว คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง ให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามคำฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าจากโจทก์ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการชำระค่า ไฟฟ้าของจำเลยที่ ๑ ต่อมาปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ชำระค่าไฟฟ้าแก่โจทก์น้อยกว่าความ เป็นจริงเนื่องจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าดังกล่าวเดินช้าผิดปกติ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของจำเลยที่ ๑ บกพร่องโดยเดินช้าผิดปกติเนื่องจากความผิด พลาดของพนักงานของโจทก์ผู้ติดตั้งเอง โดยฝ่ายจำเลยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เป็นเหตุให้แสดงค่าน้อยกว่าจำนวนกระแสไฟฟ้าที่จำเลยที่ ๑ ได้ใช้ไปจริง แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้เช่นนั้นก็ตาม แต่เมื่อปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับคำขอใช้ไฟฟ้า เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ สัญญาต่อ โจทก์ว่าจะชำระค่าไฟฟ้าตามอัตราที่โจทก์กำหนดตลอดไป ซึ่งแปลความหมายได้ว่า จำเลยที่ ๑ ยอมชำระค่าไฟฟ้าตามที่ตนได้ใช้ไปจริงจำเลยที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ตามที่ ได้สัญญาไว้ดังกล่าวที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามที่ตนได้ใช้ไปจริงอยู่ ในข้อนี้โจทก์นำสืบ ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ใช้ไฟฟ้านับแต่วันติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้จำเลยที่ ๑ ถึง วันที่โจทก์ตรวจสอบเครื่องวัดดังกล่าวตามความเป็นจริงเป็นเงิน จำนวน ๔,๒๖๗,๔๒๖.๖๓ บาท แต่โจทก์เรียกเก็บจากจำเลยที่ ๑ เพียง

จำนวน ๓,๑๑๐,๑๐๘.๐๔ บาท โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าไฟฟ้ารายนี้เพิ่มตามคำฟ้องอีกจำนวน ๑,๑๕๗,๓๑๘.๕๙ บาท เมื่อทางนำสืบของจำเลยที่ ๑ ไม่ปรากฏข้อหักล้างเป็นอย่างอื่น จำเลยที่ ๑ จึงต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์

มีปัญหาประการสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ได้เพียงใด ข้อเท็จจริงรับกันในส่วนของจำเลยที่ ๒ ว่าธนาคารจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าของจำเลยที่ ๑ ในวงเงินจำนวนรวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๑ และหนังสือเพิ่มวงเงินค้ำประกันและต่ออายุสัญญาเอกสารหมายเลข จ.๒ คงโต้เถียงกันว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ เป็นสัญญาฉบับใหม่ แยกจากสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.๑ และ จ.๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบเป็นรายฉบับอีกต่างหากดังโจทก์อ้าง หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ เป็นฉบับต่ออายุสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.๑ และ จ.๒ ซึ่งให้จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบในวงเงินจำนวนเดิมดังที่จำเลยที่ ๒ ต่อสู้ได้ความว่า หลังจากครบอายุหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๒ แล้วได้มีการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ ต่อมาตามลำดับข้อความในเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ ปรากฏว่าได้อ้างถึงหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๑ ทุกฉบับ วงเงินค้ำประกันในเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ ก็เป็นไปตามเอกสารหมายเลข จ.๑ และ จ.๒ คือจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มวงเงินค้ำประกันอีกจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาททุกฉบับ และเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ ได้ระบุข้อความตรงกันทั้ง ๓ ฉบับ ว่าข้อความและเงื่อนไขอื่น ๆ ในหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวในเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ แล้ว เห็นได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๒ ขอต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๑ และ จ.๒ ไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ทำเอกสารหมายเลข จ.๓ ถึง จ.๕ เป็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตนรับผิดชอบเพิ่มเติมต่างหากจากสัญญาตาม

เอกสารหมาย จ.๑ และ จ.๒ ทั้งได้รับความจากคำเบิกความของพยานโจทก์ว่าตามระเบียบปฏิบัติของโจทก์ยอมให้มีการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับจำนวน ๒ เท่า ของค่าไฟฟ้าต่อเดือน ซึ่งเจือสมกับข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ส่วนที่ปรากฏว่าการต่ออายุหนังสือสัญญาค้าประกันของจำเลยที่ ๒ ต้องปิดอากรแสตมป์ทุกฉบับและมีการเก็บค่าธรรมเนียมทุกครั้งด้วย ก็เป็นเรื่องของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดให้กระทำ จะให้แปลความหมายเลยไปถึงว่าจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบเงินทุกฉบับรวมกันอันขัดต่อข้อความในหนังสือสัญญาไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๒ ผู้ค้าประกันชำระหนี้ในวงเงินจำนวนเพียง ๒๙๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ในเงินจำนวนเพียง ๒๙๐,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุวัตร สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกานนท์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายอรรถพงษ์ กุลโชติรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ